

νυκτός, ἵνα ὅταν ἐνδ αὐτὲς εἰς
τινα τόπον ἀναγῇ ὡς ἂν μὴ
ὁ αὐτὲς πέπος ἐνεκεν αὐτῶν πλείον βαρυθῇ,
προκυρατορίας λάβωσι συμμεῖξας παρὰ τῆς ἁλ-
λων ἐκκλησιῶν ἢ προσώπων τῆς ἡδὴ ἐκ τῆς
προκυρατοριῶν αὐτῶν μὴ ἐξαρρημύων· ὅπως
ἔπειρ ὁ ἀειθμός τῆς προκυρατοριῶν τὴν ἀειθ-
μόν τῆς ἡμερῶν

δι' ἐκείνης, δύο ἢ πλείους συνερχέσθωσαν εἰς
μίαν.

Οἱ μὲν πέντω τὸ τῆς ἐπισκέψεως ὀφφίκιον
μὴ χειρὶς ὁμοιοι, μὴ ζητήσωσαν τὰ ἐαυτῶν,
ἀλλὰ τὰ τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, διορθώσιν, κηρύξιν,
καὶ ἀνατυπώσιν χολάζοντες, ἵνα κορπὸν κομί-
σωνται τὴν μὴ ἀπολλύμενον. ὁ δὲ κατὰ τάτε ἐλθεῖν
πειρασόμενος, καὶ ὅπερ ἔλαβεν ἀποδοῦναι, καὶ
τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ τινι τοιαύτως ἐπιβαρέσει, ποσὶ-
τον παραχέτω.

λδ'. Περὶ προκυρατοριῶν τῶν λεγόντων ἔξ
ἴσου συλλεχθισομένων.

Ἐπειδὴ πλείοι προσεσῶτες, ἵνα προκυρατο-
ρίαν ἢ δευλείαν τινὰ παράσχωσι τῷ λεγόντι, ἢ
ἄλλοις, πλείον ἀπαιτῶσι παρὰ τῶν ὑποτεταγ-
μένων, ἢ ἀποφλήσιν, ἢ ἐν ταῖς αὐτῶν ζη-
μίαις κέρδος ἀκολουθῶντες, ζητῶσι παρὰ τὸν
μᾶλλον ἢ βοηθεῖαν ἐν πῶς ὑποτεταγμένοις·
τῶτο ἀπὸ τῆς νῦν γημέσθαι κωλύομεν. ὅπερ εἰ
τις ἴσως τολμήσῃ· καὶ ὅπως τὰ ἀπαιτηθέντα
ἀποκαταστήσῃ, καὶ ποσὶν περὶ σφίχθῃ τῶν
πέντησι διανέμειν. ὁ δὲ ὑπερπερὶ, ὅταν ἐπ' αὐ-
τῶν τῶν ἐμφοροῦν αὐτῶν γογγυσμός παρατε-
θῇ, εἰ ἀμελητῆς γῆνηται ἐν τῇ ἀκολουθήσει
ταύτης τῆς διατάξεως, κανονικῇ ὑποκειῶν διεκ-
δικήσῃ.

λε'. Ἴνα μηδεὶς ἀπὸ τῶν κειτῶν ἀνδρῶν ἀπο-
δειχθεῖσης αἰτίας ἐκκλητεύειν.

Ἴνα ἡ ὀφειλομένη τιμὴ παραχέθῃ τοῖς κειταῖς,
* τοῖς δικάζουσι συμβεβλῶθῃ ἐπάνω τῆς κόπων καὶ
ἐξόδων· κατισῶμεν ἵνα ὅπως τις ἐμφοροῦν εἰ-
δήμον· κειτῶν ἐγκαλέσῃ τὸν ἀντίδικον, αὐτὲς
παρὸ ἀποφάσεως εἰς τὸν ὑπέρτερον κειτῶν ἀνδρῶν
ἀλόγου αἰτίας μὴ προσκαλέσῃ· ἀλλ' ἐμφοροῦν
ἐκείνους τῇ αὐτῇ * δικαιοσύνῃ ἐξακολουθεῖ-
τω· μὴ ἀντισταμύς εἰς εἴρη ὅτι περ εἰς τὸν ὑ-
πέρτερον κειτῶν ἀπέσταν, ἢ γράμματα ἐπέ-
τυχον παρ' αὐτῶν, πρὶν τῇ ἀπέσταλμῳ πα-
ραδοθῆναι. ὅταν δὲ ἔξ ἐλόγου αἰτίας νομί-
σῃται ἐκκλητεύθῃ, ἐμφοροῦν τῶν αὐτῶν κει-
τῶν, τῆς ἀποδεικτικῆς αἰτίας τῆς ἐκκλήσεως
ἐκπεδείσης, ποιαιῆς δηλαδὴ, ἢ τις εἰς ἀπε-
δείκνυτο, νόμιμος ὄφειλε λογισθῆναι, ὁ ὑπέρ-
τερος ἐκ τῆς ἐκκλήτε γνῶναι· καὶ εἰς ἡττον
ἀλόγως αὐτὸν ἐκκλητεύσαι γνῶναι, ἐκείνους εἰς
τὸν κατώτερον ἀποκησάτω, καὶ ἐν ταῖς ἐξόδοις
τῷ ἄλλῳ μέρει καταδικάζετω. εἰ δὲ μήτε, αὐ-
τὲς προβήτω, σωζομένων τῆς διατάξεως καὶ ἐκ τῆς
μεζέων δικῶν, εἰς τὸν ἀποστολικὸν θρόνον προ-
αχθισομένων.

A cios apostolicæ sedis, ut cum oportuerit
eos apud aliquem locum moram facere ne-
cessariam, ne locus ille propter illos nimium
aggravetur, procurationes recipiant mo-
deratas ab aliis ecclesiis vel personis, quæ
nondum fuerunt de suis procurationibus
aggravatæ: ita quod numerus procuratio-
num, numerum dierum quibus hujusmodi
moram fecerint, non excedat; & cum ali-
qua non suffecerit per ipsam, duæ vel plures
conjungantur in unam.

Porro visitationis officium exercentes
non quærant quæ sua sunt, sed quæ Jesu
Christi, prædicationi & exhortationi, cor-
rectioni & reformationi vacando, ut fru-
ctum referant qui non perit. Qui autem
contravenire præsumpserit; & quod acce-
perat reddat, & ecclesiæ, quam taliter ag-
gravavit, tantumdem rependat.

XXXIV. De subditis non gravandis, sub
præceptu servitii alicujus.

Quia prælati plerique, ut procuratio-
nem aut servitium aliquod impendant le-
gato vel alii, * plus extorquent a subditis
quam solvant; & in eorum damnis lu-
era sectantes, quærunt prædam potius
quam subsidium in subjectis: id de ce-
tero fieri prohibemus. Quod si quis for-
te præsumpserit: & sic extorta restituat,
& tantumdem cogatur pauperibus elar-
giri. Superior autem, cui * super hoc fue-
rit querela deposita, si negligens fuerit
in hujusmodi executione statuti, cano-
nicæ subjaceat ultioni.

XXXV. De causa appellationis expri-
menda.

Ut debitus honor deferatur iudicibus, &
litigatoribus consulatur super laboribus &
expensis: statuimus ut ubi quis coram ido-
neo iudice convenerit adversarium, ille an-
te sententiam ad superiorem iudicem ab-
que rationabili causa non provocet, sed co-
ram illo suam justitiam prosequatur: non
obstante si dicat quod ad superiorem iudi-
cem nuncium destinaverit, aut etiam litte-
ras impetraverit ab eodem, priusquam de-
legato fuerint assignatæ. Cum autem ex ra-
tionabili causa putaverit appellandum, co-
ram eodem iudice causa probabili appella-
tionis exposita, tali videlicet, quæ si foret
probata, deberet legitima reputari, superior
de appellatione cognoscat: & si minus eum
rationabiliter appellasse cognoverit, illum
ad inferiorem remittat, & in expensis
alteri parti condemnet. Alioquin ipse
procedat, salvo constitutionibus de ma-
joribus causis ad sedem apostolicam per-
ferendis.

ANNO
CHRISTI
1215.

Ibidem.
MS. Max.
De procura-
tionibus le-
gatorum æ-
qualiter col-
ligendis.
Ibid. tit. 49.
de immunit.
Ecclef. c. 8.
Quia pleri-
que,
* MS. Max.
aliis.

* MS. Max.
cum

MS. Max.
Ut nullus
a iudicibus
sine ostensa
causa valeat
appellare.
Ibid. l. 2. tit.
28. de Apel-
lationibus
c. 59. Ut
debitus.

XXXVI.

add.
duosque

* dees. καὶ

Corr. αὐτῶν

ANNO
CHRISTI
1215.XXXVI. Quod iudex possit interlocutoriam
& comminatoriam sententiam revocare.MS. Max.
De commi-
nationibus
& interlo-
cutionibus
litigantium
Ibid. c. 50.
Cum cessan-
te.

Cum cessante causa cesset effectus, statuimus ut siue iudex ordinarius, siue delegatus, aliquid comminando vel interlocuendo protulerit, quo executioni mandato alter litigantium gravaretur, & sano usus consilio, ab huiusmodi comminationis vel interlocutionis effectu destiterit, libere in causæ cognitione procedat, non obstante, si a tali comminatione vel interlocutione fuerit appellatum (dummodo non sit ex alia legitima causa suspectus) ne processus negotii frivolis occasionibus retardetur.

MS. Max.
De litteris
ad remotos
judices non
impetendis.
Corr. Impe-
trandis.
Ibid. l. 1.
tit. 2. de
Rescriptis
c. 28. Non-
nulli.XXXVII. De litteris non impetrandis ultra
duas dietas, & sine speciali mandato.

Nonnulli gratia sedis apostolicæ abutentes, litteras ejus ad remotos judices impetrare nituntur, ut reus fatigatus laboribus & expensis, liti cedere, vel importunitatem actoris redimere compellatur. Cum autem per iudicium injuriis aditus patere non debeat, quas juris observantia interdicat: statuimus, ne quis ultra duas dietas extra suam diocesim per litteras apostolicas ad iudicium trahi possit, nisi de assensu partium fuerint impetratæ, vel expressam de hac constitutione fecerint mentionem.

Ibid. §. 2.

Sunt & alii qui se ad novum genus mercimonii convertentes, ut vel sopitas possint fuscitare querelas, aut novas immittere quæstiones, fingunt causas, super quibus a sede apostolica litteras impetrant absque dominorum mandato, quas vel reo, ne propter eas laborum vel expensarum dispendio molestetur, aut actori, ut per ipsas adversarium indebita vexatione fatiget, venales exponunt. Cum autem lites restringendæ sint potius, quam laxandæ: hac generali constitutione sancimus, ut si quis super aliqua quæstione de cetero, sine mandato speciali domini, litteras apostolicas impetrare præsumserit, & litteræ illæ non valeant, & ipse tanquam falsarius puniatur: nisi forte de illis personis extiterit, a quibus non debet exigere de jure mandatum.

MS. Max.
De ordine
judicii, &
partium di-
ctis scriben-
dis.
Ibid. l. 1. tit.
19. de pro-
bationibus.
c. 11. Quo-
niam.XXXVIII. De scribendis oñis ut probari
possint.

Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, cum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio: ne falsitas veritati præjudicet, aut iniquitas præva-

A

λς'. Περὶ ἀπειλῶν καὶ συλλαλῶν τῆς
δικαζομένων.

Επειδὴ παυθείσης τῆς αἰτίας παύει ἡ ἐν-
τέλεια, κατὰ τὸν νόμον ἵνα εἰάν ὁ τυκτικός χειρὶς,
ἢ ὁ ἀποσταλὴς, τι ἐπαπειλῶν ἢ μεταλαλῶν
προφέρει, ἵνα ἐξακολουθήσῃς * ἐν πολλῇς ὁ ἔτε-
ρῳ τῆς δικαζομένης βλαψείῃ. καὶ ὕγιει
χρῶμεν * συμβεβῆλ' ἀπὸ ταύτης τῆς ἀπειλῆς καὶ
μεταλαλῆς ἀποστῆναι, ἐλθεῖν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ
δὲ γνώσει προσηλῶν. μὴ ἀντισταμένους εἰάν ἀπὸ
ταύτης τῆς ἀπειλῆς ἢ μεταλαλῆς ἐκκλητεύσῃ.
ἵνα μὴ μόνον εἴη ἐξ ἄλλης νομίμου αἰτίας ὑπο-
πτος ὥς ἂν μὴ ἡ ἀρεβασίς τῆς παραγματούχου κε-
ναῖς αἰτίαις ἐραδυνῇ.

λζ'. Περὶ γραμμάτων εἰς τὰς ἀπόντας μακρὰν
χειρὶς μὴ ἐπιτελεζομένων.

Τινὲς χάριτι τῶ ἀποστολικῷ θρόνῳ παρεχό-
μενοι *, Γράμματι πρὸς τὰς μακρόθεν ὄντας
χειρὶς ἐπιτυχεῖν βιάζονται. ἵνα ὁ ἐναγόμενος,
κεκμηκὼς κόποις καὶ ἀναλώμασι, δίκη ὑποχω-
ρεῖν, ἢ τινὲς ἀντιρίαν τῶ ἐνάγοντος ἐξαγορά-
ζεν πεισφικῇ. ἐπειδὴ δὲ ὅσα κρίσεως ὁ ἀδι-
κίαις βαρυνθεὶς * ὑπομένειν ἐκ ὀφείλει ταύτας,
ἢ τῶ δικαστῇ παρατήρησις κωλύει. κατὰ τὸν
νόμον ἵνα μὴ τις ἐξω δύο ἡμεροσασίων ἀπὸ τῆς
ιδίας ἐνορίας δι' ἀποστολικῶν γραμμάτων εἰς κρί-
σιν ἐλκεῖσθαι δυνήσῃ, εἰ μὴ ἐκ συναινέσεως
τῆς μερῶν ἐπιτελεσθῶσιν, ἢ ῥητῶς ταύτης τῆς
δὲ γνώσεως μνημονεύσῃ.

Εἰσὶ καὶ ἄλλοι τινὲς, οἵτινες ἑαυτοὺς εἰς νέον
γῆν * παραγματούχας ἐπιστρέφαντες, ἢ ἵνα τὴν
πεθολίαν διωκθῶσιν ἐξαισῶν ζητήσεις, ἢ
νέας ἐμβαλεῖν ζητήσεις, πλάττουσιν αἰτίας ἐφ'
ὧν παρὰ τῶ ἀποστολικῷ θρόνῳ γράμματι ἐπι-
τυχάνουσιν ἀντὶ τῆς τῆς κυρίων ἐν πολλῇς. ἅπερ
ἢ τῶ ἐναγομένῳ, ἵνα μὴ δι' αὐτὴν τῆς κόπων
ἢ ἐξόδων βλάβη ὀχληθῇ, ἢ τῶ ἐνάγοντι,
ἵνα δι' αὐτὴν τὸν ἀντίδικον ἀπορροῇ κοπῶσι
διασείσῃ. ἐκτι-
θέασι. ἐπεὶ δὲ αἱ δίκαι πεισφικταὶ μᾶλλον
εἰσὶν ἢ χαυνωταὶ. ταύτῃ τῇ γῆν δὲ ὁ δὲ
δεσπίζομεν, ἵνα εἰάν τις ἐπάνω τινὸς ζητήσεως
τῶ λοιπῶ χωρὶς εἰδικῆ τῶ κυρίων ἐντάλματος
ἀποστολικῶν γράμματι ἐπιτυχεῖν τολμήσῃ, καὶ
αὐτὴν τῶ γράμματι μὴ ἰσχυέτωσαν, καὶ αὐτοὺς ὡς
παραγεγράφος τιμωρόμεν. εἰ μὴ ἴσως ἐξ ἐκεί-
νων τῶν ἀποστόλων εἴη, παρ' ὧν ἡ χρὴ ἀπαιτεῖ-
σθαι ἐκ δικῆς ἐν πολλῇ.

λθ'. Περὶ τῆς κρίσεως, καὶ ῥημάτων τῆς
μερῶν γραφισομένων.

Επειδὴ κατὰ τῆς πλαστικῆς ἐξηγήσεως τῶ ἀδι-
κῶ χειρὶς ὁ ἀδίκῳ δικαζόμενῳ ποτὲ ἢ δύνα-
ται τινὲς ἀληθῆ ἀρνησιν καταστήσῃ, εἰς τὸ τῶ
ἀρνησάμενος ἔργον ἐκ τῆς τῶν παραγμάτων φύ-
σεως μηδεμίαν εἶναι ὀρθῶς καταστήσῃ. ἵνα μὴ
ἡ πλαστότης τῇ ἀληθείᾳ ἀποκρίνη, ἢ ἡ ἀδικία
προϊ-

ANNO
CHRISTI
1215.* Corr.
mandato
esse nom* Corr.
παρὰ τὸν* Sic L.
na intel-
xis et
is inter-
pres: is
est aditu-
hoc est,
petitus in
riis, par-
non debe-
per judi-
cium.
Idcirco
adiciatis
βαρύνει
injuriis
vatis
υπομένειν
pati, pr-
patere. I-
vero cor-
nat Lat
columna
ejusdem
dicis: b-
bet enim
pati.

ANNO
CHRISTI

1215.

κριτη pro

in.

de feili-

legit,

ice.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

α. ἀποκρίσις τῆς ἐρώτησης· καὶ οὕτως ἵνα ποσὶ
 τον ἐν τῷ τακτικῷ χειρῶν* ὅσον τῷ ἐξωτικῷ
 ὁ χειρὶς αἰεὶ παράσχη ἢ δημοτικὸν, εἰ δύναιται
 ἔχειν, ἀποσώπων, ἢ δύο ἀνδρας εἰδήμονας, οἵ-
 τινες ἀν' αὐτῶν ἀπαντῶσι τὰ τῆς κρίσεως πρακτικὰ
 συγγράψωσιν.

β. ἐρωτήσεις, καὶ ὁμολογίας, παραθέσεις μαρτύ-
 ρων, καὶ παραγωγὰς ἐγγράφων, μεταλαλίας,
 καὶ συγκλήσεις, καὶ ἐκκλήσεις, παραιτήσεις, καὶ
 ἑτέρα ἅπερ συνῆχον τῇ αὐτίκῃ τῇ χειρὶ συγ-
 γραφισμένη, ὡς σημειώσαντες τόπους, καὶ ἡμέρας, καὶ
 ἀποσώπων, καὶ τὰ ὀνόματα ὡς συγγεγραμμένα
 πῶς μέρεσι παρεχόμενα, ὡς ἵνα τὰ ὡς
 πῶς ἐὰν ἐπὶ τῆς ἀποκρίσεως τῶν χειρῶν ὑπα-
 νασθῇ συζητήσεις, διὰ τὸ πεποιηθῆναι ἢ ἀλήθειαν
 ἔχοντα.

γ. καὶ ὡς χειρὶς ἔχοντα
 καὶ παραχέοντα χειρῶν, ἵνα διὰ τῶν ἀδοκίμων
 καὶ ἀδίκων ἢ τῶν ἀδίκων δημοσιῶν μὴ βλαφ-
 θῇ. ὁ δὲ χειρὶς ὁ τῶν διατάξιν πῶς ἀμε-
 λήτων φυλάττειν, ἐὰν δι' ἀμέλειαν τι δυσκο-
 λίας ἀναδίσταται, διὰ τὸ ὑπερτέρῃ χειρὶ κατω-
 νοήσει πρεπὲς σωφρονισθῇ. ἵνα μὴ ἐκ τῆς
 ἀποκρίσεως αὐτῆς προβῇ, εἰ μὴ ὅσον ἐν τῇ δίκῃ
 νομίμοις κατασταθῇ διδάγματα.

λθ'. Περὶ ἀποκαταστάσεως ἀπογυμνώσεως.

Πολλάκις συμβαίνει ὅτι ὁ γυμνωθεὶς ἀδίκως,
 διὰ τὸ γυμνώσαντος εἰς ἄλλον τὸ πρᾶγμα
 μετισταθμῶν, κατὰ τὸ νουμῶν ἢ συνῆχεται
 δι' ἀεργεσίαν ἀποκαταστάσεως τῷ γυμνωθέντι,
 τῆς ὡφελείας τῆς νομῆς ἀποκαταστάσεως ὡς
 τῶν δυσκολιῶν τῆς ἀποδείξεως, τὸ δὲ γυμνωθεὶς
 οὐκ ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως τῶν ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως
 ἀντισταθμῶν τῶν θάρσους τῶν πολιτικῶν διγμῶν
 σπίζομεν, ὅτι ἐὰν τις τῶν λοιπῶν ἐγνωσμένως
 πρᾶγμα ποιῶν λάβῃ, ἐπεὶ τῷ γυμνωθέντι
 διαδέχεται ὡς πᾶσι, ἀντ' ὧν ἢ πλείον πα-
 ρέσαι, μάστιγας δὲ εἰς κίνδυνον ψυχῶν, ἐπικρα-
 τεῖν ἀδίκως, ἢ κατωδραμεῖν ἀλλοθί, κατὰ τὸ
 νομῶν τῶν πεποιηθῶν, τῷ γυμνωθέντι δι' ἀεργ-
 σεσίαν ἐπιστρέψως συνῆχεται.

μ'. Περὶ νομῆς φυλάξεως διὰ τὸν καταφρόνησιν
 ἀπόντος.

Συμβαίνει ποτὲ ὅτι, ἐπεὶ τῷ ἐνάγοντι ὡς
 καταφρόνησιν τῷ ἀντιδίκῳ μέρεσι ἐπικρίνεται αἰ-
 τία τῶν φυλαχθῶσιν πρᾶγμα ἢ νομῆ,
 διὰ τῶν ἐναγομένων δικασείων, ἢ δόλον,
 ὁ ἐνάγων ἔσω τῶν ἐνιστῶν τὸ διατηρηθῶσιν
 πρᾶγμα ἀπολαβεῖν ἢ διατάξιν, ἢ παραλη-
 φθῆσαν ἀπόλλυσι. καὶ ὡς ἐπεὶ κατὰ τὸν ἐξή-
 γησιν τῶν πολλῶν ἀληθῆς ἐκ ἀν' ἐπληρωθῆναι
 μὲν τῶν παρὲλθον τῶν χρόνων νομῆς, ἀποκο-
 μεται ὡφελείαν ἐκ τῆς κακίας αὐτῆς ἐναγόμε-
 νῳ. ἵνα μὴ ὁ καταφρονήτης κρείττων ἢ
 ὁ ἐπὶ τῆς αἰρέσεως εἴη, ἐκ κανονικῆς ἐσότητος

Concil. General. Tom. XXII.

leat æquitati, statuimus ut tam in ordina-
 rio iudicio, quam extraordinario, iudex
 semper adhibeat aut publicam (si potest ha-
 bere) personam, aut duos viros idoneos,
 qui fideliter universa iudicii acta conscri-
 bant, videlicet citationes & dilationes, re-
 cufationes & exceptiones, petitiones & re-
 sponfiones, interrogationes & confessiones,
 testium depositions & instrumentorum
 productiones, interlocutiones, appella-
 tiones, renunciaciones, conclusiones, &
 cetera quæ occurrunt competenti ordine
 conscribenda, designando loca, tempora
 & personas: & omnia* sic conscripta parti-
 bus tribuantur: ita quod originalia penes
 scriptores remaneant: ut, si super processu
 iudicis fuerit suborta contentio, per hæc
 possit veritas declarari. Hoc adhibito mo-
 deramine, quatenus sic honestis & discre-
 tis deferatur* iudicibus: quod per improvi-
 dos & iniquos, innocentum iustitia non
 lædatur. Iudex autem qui constitutionem
 istam neglexerit observare, si propter ejus
 negligentiam aliquid difficultatis emerse-
 rit, per superiorem iudicem animadversio-
 ne debita castigetur: nec pro ipsius præsu-
 matur processu, nisi quatenus in causa
 legitimis constiterit documentis.

ANNO
CHRISTI
1215.* MS. Max.
nomina.* MS. Max.
declaretur
& def.

XXXIX. De restitutione danda contra pos- sessorem, quæ non rapuit ipse.

MS. Max.
De restitu-
tione spo-
liationis.

Sæpe contingit quod spoliatus inju-
 ste, per spoliatorem in alium re trans-
 lata, dum adversus possessorem non sub-
 venit per restitutionis beneficium spo-
 liato, commodum possessionis amisso pro-
 pter difficultatem probationis, jus pro-
 prietatis amittat effectum. Unde non ob-
 stante civilis juris rigore sancimus, ut
 si quis de cetero scienter rem talem ac-
 ceperit, cum spoliatori quasi succedat in
 vitium, eo quod non multum intersint,
 præsertim quoad periculum animæ, de-
 tinere injuste ac invadere alienum, con-
 tra possessorem hujusmodi spoliato per re-
 stitutionis beneficium succurratur.

Ibid. tit. 23.
de restit.
spol. c. 18.
sæpe.

XL. De vera possessione.

MS. Max.
De posses-
sione custo-
diæ propter

Contingit interdum, quod cum acto-
 ri ob contumaciam partis adversæ ad-
 judicatur causa rei servandæ possessio,
 propter rei potentiam sive dolum actor
 infra annum rem custodiendam nancisci
 non potest, vel nactam amittit: & sic
 cum secundum assertionem multorum
 possessor, reportat commodum de mali-
 tia sua reus. Ne igitur contumax me-
 lioris, quam obediens, conditionis exi-
 stat: de canonica æquitate sancimus, ut

Ibid. l. 2. tit.
23. de do-
lo c. 9.
Contingit.

T. 11

in

ANNO
CHRISTI
1225.

in casu præmissio actor verus constitua-
tur elapso anno possessor.

Ibid. I. 2. tit.
43. de Arbi-
tris c. 8.
Contingit.

Ad hæc generaliter prohibemus, ne su-
per rebus spiritualibus compromittatur
in laicum: quia non decet ut laicus in
talibus arbitretur.

*XLII. De continuatione bonæ fidei in omni
præscriptione.*

Ibid. I. 2. tit.
26. de præ-
scriptionibus
c. 2. Quo-
niam omne

Quoniam omne quod non est ex fi-
de, peccatum est, synodali iudicio defi-
nimus, ut nulla valeat absque bona fi-
de præscriptio, tam canonica, quam ci-
vilis; cum sit generaliter omni constitu-
tioni atque consuetudini derogandum,
quæ absque mortali non potest observa-
ri peccato. Unde oportet, ut qui præ-
scribit, in nulla temporis parte rei ha-
beat conscientiam alienæ.

XLIII. De seculari iustitia.

Hic folium
unum a Ma-
zar. codice
avulsū est

Sicut volumus ut jura clericorum non
usurpent laici, ita velle debemus ne
clerici jura sibi vendicent laicorum. Quo-

Matth. 22.

circa universis clericis interdicimus, ne quis prætextu ecclesiasticæ libertatis suam
de cetero jurisdictionem extendat in præjudicium justitiæ sæcularis, sed contentus
existat constitutionibus scriptis, & consuetudinibus hætenus approbatis: ut quæ
sunt Cæsaris, reddantur Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo recta distributione reddantur,

XLIII. Ne sine causa clericus fidelitatem laico faciat.

Ibid. tit. 24.
de iureju-
rando c. 30.
Nimis de
jure.
Rom. 14.

Nimis de jure Divino quidam laici usurpare conantur, cum viros ecclesiasticos,
nihil temporale detinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis iuramenta com-
pellunt. Quia vero, secundum Apostolum, *servus suo domino stat aut cadit*: sacri au-
thoritatis concilii prohibemus, ne tales clerici personis sæcularibus præstare cogan-
tur hujusmodi iuramentum.

XLIV. Quod constitutiones principum non prejudicent ecclesiis.

Ibid. I. 3. tit.
13. de re-
bus Eccle-
siæ c. 12.
Cum laicis.

Cum laicis, quamvis religiosi, disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit at-
tributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non autoritas imperandi:
dolemus sic in quibusdam ex illis refrigerare caritatem, quod immunitatem ec-
clesiasticæ libertatis, quam nedum sancti patres, sed etiam principes sæculares mul-
tis privilegiis munierunt, non formidant suis constitutionibus, vel potius confectio-
nibus impugnare, non solum de feudorum alienatione, ac aliarum possessionum eccle-
siasticarum, & usurpatione jurisdictionum, sed etiam de mortuariis, nec non & aliis
quæ spirituali juri videntur annexa, illicite præsumendo. Volentes igitur super his ec-
clesiarum indemnitati consulere, ac tantis gravaminibus providere: constitutiones hu-
jusmodi & vindicationes feudorum, seu aliorum bonorum ecclesiasticorum, sine legi-
timo ecclesiasticarum personarum assensu præsumptas occasione constitutionis laicæ
potestatis, (cum non constitutio, sed de-
stitutio vel destructio dici possit, nec non
usurpatio jurisdictionum) sacri approba-
tione concilii decernimus non tenere,
præsumptoribus per censuram ecclesia-
sticam compescendis.

• venditio-
nes.

Αθεοπίζομεν ἵνα ἐν τῷ προπεθέντι θέματι ὁ
ἐνάγων ἀληθὴς κατασταθῇ παρελθόντος τῆ ἐν-
αυτῇ νομᾶς.

Πρὸς ταῦτα ἡθικῶς κωλύομεν, ἵνα μὴ ἐπά-
νω πνευματικῶν πραγμάτων συνεπαγγελθῇ εἰς
κοσμικόν· ὅτι ἔπρεπει ἵνα λαϊκὸς ἐν τοῖς τοῖς-
τοις δὲ γιγνόμεναι.

μά.

Deest hi
titulus in
cod. Maz

Επειδὴ πᾶν ὃ ἐκ ἐκ πίσεως ἀμαρτία ἐστίν,
συνοδικῇ κρίσει ἀποφαίνομεν, ἵνα μηδεμία ἰ-
σχὺς δίχα καλῆς πίσεως περιγραφῇ τοσούτον
κανονικῇ, ὅσον πολιτικῇ. ἐν τῷ ἡθικῷ πάσης
δυστάξεως ἀνὰ σωτηρίας κατηγορεῖν, ἥτις χω-
ρὶς θανάτου ἐδιδάται φυλαχθῆναι ἀμαρτίας.
ὅθεν χρὴ ὥπως ὁ περιγράφων, ἐν ἑδρῇ ἑαυτοῦ
μέρει, πράγματι ἔχη συνείδησιν ἀλλοξίαν.

μβ.

Hic quoque
titulus deest

Καθὼς θέλομεν ἵνα τὰ δέοντα τῶν κληρικῶν
λαϊκοὶ μὴ ἀρπάζωσι. ὥτως ἐθέλουν ὀφείλομεν,
ἵνα μὴ οἱ κληρικοὶ τὰ δέοντα ἑαυτοῖς διεκδικήσω-
σιν τῶν λαϊκῶν.

Mendol
locus.